

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE TECNOLOGÍAS RAPPI, S.A.P.I. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, **ALEJANDRO ALBERTO SOLÍS OSTROSKY**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL PRESTADOR**” Y POR LA OTRA PARTE **OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **RAFAEL CONTRERAS GROSSKELWING**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CLIENTE**”, CON LA COMPARECENCIA DE **ALSEA, S.A.B. DE C.V., COMO OBLIGADO SOLIDARIO DEL CLIENTE (“ALSEA”)**, TAMBIEN REPRESENTADA POR EL SEÑOR **RAFAEL CONTRERAS GROSSKELWING**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

UNICO.- El Prestador y el Cliente celebraron en fecha 22 de enero de 2020 un Contrato de Prestación de Servicios (el “**Contrato**”) para establecer los términos bajo los cuales el Cliente utilizaría la plataforma tecnológica propiedad del Prestador para exhibir sus productos a través de la misma.

DECLARACIONES

I. Declara el “Prestador” por conducto de su representante legal, que:

A) Es una Sociedad Mercantil, debidamente constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana según consta en la Escritura Pública No. 52,816, de fecha 4 de junio de 2015 otorgada ante el Lic. Uriel Oliva Sánchez, Notario Público No. 215 de la Ciudad de México, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad bajo el Folio Mercantil No. 539515-1.

B) Su representante legal tiene los poderes y las facultades necesarias y suficientes para la celebración del presente Contrato, según consta en Escritura Pública No. 21,765, de fecha 10 de octubre de 2019 otorgada ante el Lic. Guillermo A. Vigil Chapa, Notario Público No. 247 de la Ciudad de México, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad.

II. Declara el “Cliente” por conducto de su representante legal, que:

A) Es una Sociedad Mercantil, debidamente constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana según consta en la Escritura Pública No. 58,564, de fecha 31 de enero de 1980 otorgada ante el Lic. Alberto Pacheco, titular en ese entonces de la Notaria Pública No.48 de la Ciudad de México, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad bajo el Folio Mercantil No. 20,473.

B) Su representante legal tiene los poderes y las facultades necesarias y suficientes para la celebración del presente Contrato, según consta en Escritura Pública No. 124,601, de fecha 14 de agosto de 2017, otorgada ante el Lic. J. Eugenio Castañeda Escobedo, Notario Público No.211 de la Ciudad de México, facultades que no han sido modificados o revocados de manera alguna.

III. Declaran el Cliente y el Prestador (conjuntamente “las **Partes**”) que:

A) A la fecha de celebración del presente Convenio, el Cliente adeuda al Prestador, la cantidad total de **\$1'694,038.49** (Un millón seiscientos noventa y cuatro mil treinta y ocho pesos



49/100 M.N.) (el "**Adeudo Total**"), misma que se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

- i) La cantidad de **\$157,838.17** (Ciento cincuenta y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 17/100 M.N.) por la contraprestación correspondiente al año 2019 (el "**Adeudo 2019**").
- ii) La cantidad de **\$319,002.67** (Trescientos diecinueve mil dos pesos 67/100 M.N.) por la contraprestación correspondiente al mes de enero 2020 (el "**Adeudo de Enero**").
- iii) La cantidad de **\$285,079.24** (Doscientos ochenta y cinco mil setenta y nueve pesos 24/100 M.N.) por la contraprestación correspondiente al mes de febrero 2020 (el "**Adeudo de Febrero**").
- iv) La cantidad de **\$230,333.13** (Doscientos treinta mil trescientos treinta y tres pesos 13/100 M.N.) por la contraprestación correspondiente al mes de marzo 2020 (el "**Adeudo de Marzo**").
- v) La cantidad de **\$323,287.05** (Trescientos veintitrés mil doscientos ochenta y siete pesos 05/100 M.N.) por la contraprestación correspondiente al mes de abril 2020 (el "**Adeudo de Abril**").
- vi) La cantidad de **\$378,498.23** (Trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 23/10 M.N.) por la contraprestación correspondiente al mes de mayo 2020 (el "**Adeudo de Mayo**").

B) Las Partes desean celebrar el presente Convenio para establecer los términos de pago del Adeudo Total del Cliente y realizar modificaciones al Contrato en los términos que más adelante se señalan.

IV. Declara Alsea por conducto de su representante legal, que:

A) Es una Sociedad Mercantil, debidamente constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana según consta en la Escritura Pública No. 37,992, de fecha 16 de mayo de 1997, otorgada ante el Lic. Javier Ceballos Lujambio, Notario Público No. 110 con ejercicio en la Ciudad de México, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad bajo el número 223,355.

B) Su representante legal tiene los poderes y las facultades necesarias y suficientes para la celebración del presente Contrato, según consta en Escritura Pública No. 124,608, de fecha 14 de agosto de 2017, otorgada ante el Lic. Jose Eugenio Castañeda Escobedo, Notario Público No. 211 de la Ciudad de México, facultades que no han sido modificados o revocados de manera alguna.

C) Comparece al presente Convenio para constituirse ante el Prestador como obligado solidario de las obligaciones de pago del Cliente bajo el presente Convenio.

Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en este Convenio tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato.

EXPUESTO LO ANTERIOR, las Partes convienen las siguientes:



CLAUSULAS

PRIMERA. PAGO DEL ADEUDO TOTAL

Las Partes acuerdan que el Cliente realizará el pago del Adeudo Total al Prestador de la siguiente manera:

- a) Durante los primeros 10 (diez) días hábiles del mes de julio de 2020, el Cliente cubrirá al Prestador (i) el Adeudo 2019 y (ii) el Adeudo de Enero.
- b) Durante los primeros 10 (diez) días hábiles del mes de agosto de 2020, el Cliente cubrirá al Prestador el Adeudo de Febrero.
- c) Durante los primeros 10 (diez) días hábiles del mes de septiembre de 2020, el Cliente cubrirá al Prestador el Adeudo de Marzo.
- d) Durante los primeros 10 (diez) días hábiles del mes de octubre de 2020, el Cliente cubrirá al Prestador el Adeudo de Abril.
- e) Durante los primeros 10 (diez) días hábiles del mes de noviembre de 2020, el Cliente cubrirá al Prestador el Adeudo de Mayo.

Y para todos los casos anteriores dichos adeudos serán cobrados de la venta semanal correspondientes a las fechas previamente establecidas. Y en caso de no ser suficiente la venta para cubrir el adeudo correspondiente, el Cliente realizará una transferencia bancaria para saldar el monto correspondiente.

Las Partes convienen que el Cliente no pagará ningún interés moratorio relacionado con el Adeudo Total. En caso de que el Cliente no pague el Adeudo Total en las fechas establecidas, entonces el monto insoluto tendrá un interés del 10% (diez por ciento), y los saldos insolutos que no sean pagados en los plazos antes señalados podrán ser retenidos en cualquier momento por el Prestador a las ventas semanales del Cliente, sin necesidad de aviso previo por parte del Prestador al Cliente.

Las Partes acuerdan que, no obstante lo establecido en la presente clausula, en caso de que la deuda total del Cliente en lo individual, o en conjunto con sus filiales o subsidiarias que tengan acuerdos con el Prestador, o cualquier empresa en México del grupo de Alsea, exceda la cantidad de \$20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.) (sin considerar IVA), el Prestador podrá descontar el excedente correspondiente de los pagos que deba realizar al Cliente en cualquier momento sin necesidad de notificación previa al Cliente, y en caso de poder no ser suficiente, el Cliente o el obligado Solidario deberán realizar una transferencia bancaria a la siguiente cuenta, para saldar cualquier monto pendiente:

- *Titular:* TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.
- *Cuenta Bancaria:* 92-00203415-2
- *Clabe Interbancaria:* 014180920020341528
- *Banco:* SANTANDER



SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

1. Con efectos a partir del 1ero de Julio de 2020, las Partes convienen en modificar las Cláusulas Décima Primera, Décimo Segunda, Décimo Tercera y Décimo Quinta del Contrato, para que queden redactadas de la siguiente manera:

"Décima Primera. Pago al Cliente de los Pedidos

*Dentro de los primeros 3 (tres) días de cada semana el Prestador deberá entregar al Cliente el importe total de los Pedidos Pagaderos al Cliente (conforme este término se define abajo) correspondientes a la semana inmediatamente previa **menos** el importe de la contraprestación correspondiente al Prestador en términos de la Cláusula Décimo Tercera, mediante transferencia a la cuenta bancaria que el Cliente le indique al Prestador.*

Se entenderá como "Pedidos Pagaderos al Cliente" los siguientes:

- (i) Los Pedidos aceptados por el Cliente y no recolectados en los Establecimientos (esto no aplicando en entregas bajo la Opción Entrega con Personal Propio);*
- (ii) Los Pedidos recolectados de los Establecimientos, a menos que los mismos sean devueltos o cancelados en términos de lo señalado en la Cláusula Novena, inciso (A).*

En caso de que, pasado el tiempo descrito en los párrafos anteriores, el Prestador no entregue al Cliente algún monto pagadero a éste conforme lo antes establecido, el Prestador deberá pagar intereses moratorios al Cliente de 0.30% por cada día de retraso, sin perjuicio del derecho del Cliente a terminar el presente Contrato.

Las Partes acuerdan que respecto a "Pedidos Pagaderos al Cliente" que deriven de cancelaciones o devoluciones responsabilidad de Rappi (o sus Rappitenderos) en términos de lo establecido en la Sección B de la Cláusula Novena, el monto a rembolsar por Rappi al Cliente por los mismos será solo del 50% (cincuenta por ciento) del precio de dicho pedido."

"Décima Segunda. Reportes.

El Prestador deberá proporcionar al Cliente los siguientes reportes:

- a) De manera diaria: al cierre de cada día, un reporte por Establecimiento, nombre del Establecimiento, número de Pedidos para cada una de las modalidades (Opción de entrega por Rappitenderos, Opción para Llevar u Opción de Entrega con Personal Propio), cancelaciones y el motivo de estas, importe de cada transacción (incluyendo IVA) y forma de pago, en formato Excel, conforme al modelo que de tiempo en tiempo establezca el Cliente. El Cliente realizará una conciliación con el reporte de ventas de los Establecimientos; en caso de existir alguna discrepancia, lo notificará al Prestador a efecto de aclarar las diferencias resultantes.*



b) De manera semanal: dentro de los primeros tres días de cada semana, el número de Pedidos y ventas totales de la semana inmediata previa desglosado por cada una de las opciones, mismo que deberá incluir: número de Pedidos generados por Establecimiento, detalle de Productos vendidos, importe total de los Pedidos incluyendo IVA (y desglosado el mismo), cancelaciones y promociones (el "Reporte Semanal")."

Las Partes acuerdan que a partir del 31 de julio de 2020, la información antes señalada deberá ser proporcionada por el Proveedor a través de un portal de autoservicio y una interfaz de intercambio de información en línea ("API" o "FTP") en lugar del formato en Excel."

"Décima Tercera. Contraprestación.

Como contraprestación por los servicios objeto del presente Contrato, el Cliente pagará al Prestador las siguientes cantidades:

a) Para la Opción de Entrega con Rappitenderos, el Cliente pagará el equivalente al quince por ciento (15%) más IVA, del importe total de la venta de Productos, (neto de IVA, es decir sin considerar IVA), incluyendo los costos de empaques o cualquier otro cargo que el Cliente le haga al usuario.

b) Para la Opción para Llevar y en la Opción de Entrega con Personal Propio; El Cliente pagará al Prestador el equivalente al cinco por ciento (5%) más IVA, del importe de total de la venta de Productos, (neto de IVA, es decir sin considerar IVA), incluyendo los costos de empaques o cualquier otro cargo que el Cliente le haga al Usuario/Consumidor (excepción de cargos por entrega).

El Prestador descontará la contraprestación antes señalada de los montos pagaderos por el Prestador al Cliente en términos de lo señalado en la Cláusula Decima Primera.

El Prestador deberá entregar al Cliente facturas con todos los requisitos fiscales vigentes".

TERCERA. DIFERIMIENTO A LA CONTRAPRESTACION DE JUNIO 2020

Las partes convienen en diferir el pago de la Contraprestación correspondiente al mes de junio de 2020, de tal manera que el Cliente pagará al Prestador la contraprestación señalada durante los primeros 10 (diez) días hábiles de diciembre del año 2020, y que será descontada de los pagos que haga el Prestador en las semanas correspondientes. En caso de que el saldo no sea suficiente para retener de la venta entonces el Cliente deberá realizar una transferencia para cubrir dicho monto.

Asimismo, convienen las Partes que no se generará interés moratorio alguno con motivo del diferimiento mencionado, a no ser que los pagos no se hagan dentro del plazo arriba establecido ya que se les incluirá un interés sobre el saldo insoluto del 10% (diez por ciento) hasta en tanto no se pague.

CUARTA. OBLIGADO SOLIDARIO.

Por su firma en el presente Convenio, Alsea conviene en constituirse ante el Prestador como obligado solidario de las obligaciones de pago del Cliente bajo el presente Convenio.



QUINTA. NO NOVACIÓN. La celebración del presente Convenio no constituye, ni deberá entender, como novación del Contrato, mismo que seguirá vigente en los términos en que fue celebrado, salvo por lo expresamente modificado en el presente Convenio.

SEXTA. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la interpretación y cumplimiento de los términos establecidos en el presente Convenio, las Partes convienen en sujetarse a los términos establecidos en el Contrato.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han hecho que sus representantes debidamente facultados celebren este Convenio el 01 de julio de 2020.

EL CLIENTE
OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.



RAFAEL CONTRERAS GROSSKELWING
REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESTADOR
TECNOLOGÍAS RAPPI, S.A.P.I. DE C.V.



ALEJANDRO ALBERTO SOLÍS
OSTROSKY
REPRESENTANTE LEGAL

ALSEA S.A.B. DE C.V.



RAFAEL CONTRERAS GROSSKELWING
REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Olvera



ID DEL CONTRATO

5f10e000634f066c3103d5a8

NOMBRE DEL CONTRATO

36945 - Legal MX - Alsea - Rappi & VIPS

TIPO DE FIRMA

Firma Digital

ESTATUS

Firmado y Completo

FIRMANTES**Nombre:** Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.**Email:** asolis@rappi.com**Hash:** 8m/zo9uaKO/oc2IKOFzTPGO67jivvNqhsM868r+X8+Y=**IP:** 187.190.163.112**Firmado el:** 17/Jul/2020 21:10**FECHA DE FIRMA**

17/Jul/2020 21:10

URL de la Auditoría<https://rappi.app.trato.io/r/2tfsRPEmH>

*Este documento fue firmado con el uso de medios electrónicos y garantiza la integridad del documento, así como la identidad de los firmantes. La URL que se detalla en la parte superior permite validar las firmas electrónicas, el mensaje de datos y el estado del documento.